

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-SNN&MT ngày 14/5/2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Các thủ tục hành chính do cấp có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trước thời điểm Quyết định này thì vẫn thực hiện theo thẩm quyền tại thời điểm trước phân cấp; Các thủ tục hành chính và nội dung quản lý nhà nước phát sinh mới (bao gồm cả điều chỉnh, sửa đổi, cấp mới) được thực hiện theo quy định này.

Cơ quan quản lý nhà nước sau khi được phân cấp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ quản lý nhà nước gốc (bao gồm cả các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính) về cơ quan được phân cấp theo đối tượng quản lý theo Quyết định này; Hoàn thành xong trước 10/7/2026.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Chi cục trưởng Chi cục Biển, hải đảo và Thủy sản, kiểm ngư; tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN&MT (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- V0, V4, NLN3, TM3, TH4;
- Lưu: VT, NLN1 (5b-QĐ 21).

Ký bởi: Nguyễn Khắc Hiều

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Khăng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH

**Phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản
và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46 /2026/QĐ-UBND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản (*sau đây gọi tắt là tàu hoạt động thủy sản*) và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo quy định tại Luật Thủy sản và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

2. Đối tượng áp dụng

- a) Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu hoạt động thủy sản.
- b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước tàu hoạt động thủy sản và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Phân cấp quản lý nhà nước về tàu hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước (bao gồm cả thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành) đối với tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện quản lý nhà nước cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá (bao gồm thực hiện các thủ tục hành chính nếu có) trên toàn Tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tàu hoạt động thủy sản (bao gồm cả thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành) đối với tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét trên địa bàn cấp xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm

a) Tổ chức triển khai thực hiện theo phân cấp tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này và kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho UBND cấp xã thực hiện các quy định về quy hoạch phát triển tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản, công tác quản lý, đăng ký, cấp giấy phép. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể, đặc thù thuộc thẩm quyền.

b) Tiếp nhận số liệu báo cáo của các địa phương, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Thủy sản và Kiểm ngư theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo phân cấp tại khoản 2, Điều 2 Quyết định này và hướng dẫn chủ tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

b) Báo cáo kết quả đăng ký, cấp phép cho tàu cá về Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép để cập nhật thông tin lên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam hoặc chủ động cập nhật ngay kết quả đăng ký, cấp phép lên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam (khi được cấp tài khoản) đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống; tổng hợp số liệu tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét của địa phương theo định kỳ, đột xuất theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác minh, tiếp nhận xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động thủy sản trên địa bàn

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn quản lý./.